Lutz Röder

Von: Heinrich, Ursula Dr. - LDS <Ursula.Heinrich@lds.sachsen.de>
Gesendet: Montag, 19. Juni 2023 11:47
An: 'roeder@nabu-sachsen.de'
Cc: Beydatsch, Beate - LDS; Wohlan, Martina Dr. - SMEKUL
Betreff: Ihr Schreiben vom 06.06.2023 an Frau Beydatsch zu den Fällungen/Rücken in Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Röder,

Frau Beydatsch bat mich, Ihre Fragen zu beantworten:

Zur Frage „Wieso konnte der Waldeigentümer in der 19. Und 20. Kalenderwoche mit Genehmigung der UNB des LK Mittelsachsen (Herr Seifert) am Schlosshang im prioritären FFH-Lebensraum noch Rückearbeiten (laut Mitteilung von Zeugen auch noch Fällarbeiten) durchführen?"
Die UNB ist zuständig; insofern hat sie als zuständige Behörde unter Einbeziehung der unteren Forstbehörde den Rückearbeiten am Schlosshang zugestimmt und die LDS im Nachgang informiert. Die zugelassenen Rückearbeiten wurden dabei so minimal wie möglich gehalten.

Zur Frage der „Auflagen durch die Landesdirektion bezüglich der Forstarbeiten bei Lichtenwalde (durch Herrn Jungbeck) an das Landratsamt":
Mit dem LRA wurde Folgendes abgestimmt:
Das LRA überprüft, inwieweit der Fällbescheid überarbeitet werden muss, oder ob er sich durch die wegen Gefahr für Leib und Leben durchgeführten Fällungen (die keiner Genehmigung bedürfen) erübrigt hat. Je nach Ergebnis, ist der Bescheid zu überarbeiten und durch die LDS vor Ausgang überprüfen zu lassen. Entscheidungsvorschlag durch das LRA steht noch aus.
Das LRA überprüft, inwieweit die Fällungen vor dem Fällstopp dem durch die UNB erlassenen Fällbescheid entsprochen haben und veranlasst je nach Ergebnis die notwendigen Maßnahmen. Bei einer Überwachung durch die UNB wurden diesbezüglich große Diskrepanzen festgestellt.
Das LRA überprüft, inwieweit die Auflagen an Herrn Jungbeck zu Totholz, Fälldokumentation etc. erfüllt wurden. Auswertung ist noch nicht abgeschlossen.
Das LRA überprüft oder veranlasst die Überprüfung, ob und inwieweit ein Umweltschaden nach § 19 BNatSchG entstanden ist und teilt der LDS das Ergebnis mit.- Ergebnis liegt noch nicht vor.
Das LRA überprüft, ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zu den durchgeführten Fällungen im Frühling 2023 durchzuführen ist und veranlasst diese.

Die aus den zu erarbeitenden Dokumenten, Überprüfungen etc. abgeleiteten Maßnahmen zur Wiederherstellung eines guten EHZ der betroffenen LRT und Habitate sind durch die UNB in der Folge zu veranlassen.

Zu den „ausstehenden 6 noch zu fällenden Bäumen"":
Ausschließlich der Eigentümer trägt hier die Verkehrssicherungspflicht. Wenn Gefahr für Leib und Leben besteht (bei den in Frage stehenden Bäumen wurde das in der Ortsbegehung durch Forstsachkundige eindeutig bestätigt), ist aus der Sicht der Verkehrssicherungspflicht sofortiges Handeln angesagt. Da hier die Fällung dieser Bäume bis jetzt immer noch nicht stattgefunden hat, haben wir die UNB gebeten, eine Lösung mit Herrn Jungbeck zu veranlassen, wodurch zumindest potentiell vorhandene Fledermäuse nicht körperlich beeinträchtigt werden. Ein entsprechender Vorschlag wurde der UNB übergeben.
Mittlerweile wurden die in Frage stehenden Bäume nach unserem Kenntnisstand mit Seilen temporär gesichert.

NABU RV Erzgebirge e. V. | Sandstraße 116 | 09114 Chemnitz

Landesdirektion Sachsen
Ref. Naturschutz
z. H. Frau Dr. Heinrich

CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025

NABU

RV Erzgebirge e. V.
Geschäftsstelle
Lutz Röder

Chemnitz, den 22.06.2023

Bezug: Ihre Mail vom 19.06.23 zu Fällungen/Rücken in Lichtenwalde

Sehr geehrte Frau Dr. Heinrich,

auch die Genehmigung der Rückearbeiten in der 19. und 20. KW im prioritären FFH-LRT 9180 „Hang- und Schluchtwälder" widersprechen wie die im Februar 2023 von der UNB Mittelsachsen genehmigten Baumfällungen in dem gleichen Gebiet dem europäischen Naturschutzrecht. Entsprechend § 34 Abs. 3 BNatSchG ist ein Eingriff in einem prioritären FFH-Lebensraum nur aus „zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses" zulässig, die hier aber keinesfalls gegeben waren. Außerdem hätte die Genehmigung der EU-Kommission eingeholt werden müssen. Verkehrssicherungsgründe können auf dem nicht öffentlich gewidmeten Weg auch nicht angeführt werden. Die Besucher der Veranstaltung im Gelände des Schlosses Lichtenwalde hätten wegen der angeblichen Gefahr dann nicht auf dem kürzesten Weg durch den Wald sondern um den Wald herum über die Lichtenwalder Straße zum Schloss geleitetet werden müssen.

Es ist auffällig, dass zur Begründung für erteilte Fällgenehmigungen wiederholt Verkehrssicherungsgründe angegeben werden, die größtenteils nicht nachvollziehbar und unverhältnismäßig sind. Extremes Beispiel dafür ist der Kahlschlag am Butterberg innerhalb des FFH-Gebietes und während der Brutzeit! Nach dem Ortstermin am 11.04.2023 waren sich die Teilnehmer einig, dass die massiven Eingriffe am Butterberg notwendig sind, um die Verkehrssicherheit an den Häusern an der Lichtenwalder Straße zu gewährleisten. Jetzt nach dem Kahlschlag am Butterberg stellt man fest, dass die Bäume, die die eigentliche Gefahr für diese Häuser darstellen immer noch stehen.

Wiederholt werden in dem Gebiet geltende Gesetze durch angebliche Verkehrssichungsmaßnahmen außer Kraft gesetzt, um Forstarbeiten und Holzernte durch Eigentümer Jungbeck zu genehmigen.

Der Inhalt des Protokolls von der Landesdirektion von dem Ortstermin am 11.04.23 ist überhaupt skandalös, wenn u. a. Herr Jungbeck die gefällten

NABU (Naturschutzbund Deutschland)
Regionalverband Erzgebirge e. V.
09114 Chemnitz
Sandstraße 116
Tel. +49 (0)371 3 36 48 50
Fax +49 (0)371 4 44 64 78
rv.erzgebirge@NABU-Sachsen.de
www.NABU-rve.de

Geschäftskonto
Sparkasse Chemnitz
IBAN DE24 8705 0000 3502 0023 38
BIC CHEKDE81XXX

Steuer-Nr. 215 / 142 / 00774
Ust-Id Nr. DE218086222

Anerkannter Naturschutzverband
nach § 29 BNatSchG

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter www.NABU-rve.de/impressum

Bäume „nach potentiellen Lebensstätte bzw. Höhlen" absuchen soll. Daran hat er bestimmt großes Interesse? Nach dem Termin am 11.04.23 bekommt der Eigentümer auch noch die Genehmigung erneut in das Naturschutzgebiet und den prioritären FFH-LRT während der Brutzeit einzugreifen ohne das vorher die Bäume gekennzeichnet wurden und demzufolge auch keine Prüfung durch die Naturschutzbehörde erfolgen konnte.

Auch die Einschätzung in Ihrem Schreiben vom 21.06.22 zu unserer Dienstaufsichtsbeschwerde vom 29.04.22 ist bezüglich der Beurteilung der Beeinträchtigung von FFH-LRT und FFH-Arten in Frage zu stellen. Ohne den Vergleich des Zustandes vor dem Eingriff mit dem Zustand danach kann nicht beurteilt werden wie erheblich die Eingriffe durch die genehmigten und nicht genehmigten (Januar 2023) Forstarbeiten waren.

Wieso wurde die im Gebiet nachgewiesene Mopsfledermaus (zuletzt bei Untersuchungen für den Bau des Feuerwehrhauses in Lichtenwalde), die nach Anhang II der FFH-Richtlinie besonders geschützt ist dabei bisher nicht betrachtet? Gerade für diese Art war auch das Gebiet am Butterberg mit dem hohen Totholzanteil potentieller Sommerquartierkomplex und Jagdhabitat. Von der Mopsfledermaus werden besonders natürliche Spaltenquartiere an stehendem Totholz und rindengeschädigte Bäume als Sommerquartier genutzt. Diese waren im Bereich der Kahlschlagfläche am Butterberg reichlich vorhanden, wurden aber auch nicht vor der Genehmigung der Fällarbeiten untersucht!

Um die Genehmigungsfähigkeit des Kahlschlages am Butterberg und generell von Forstarbeiten im FFH-Gebiet zu prüfen, wäre vorher eine FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig gewesen, denn mit Verkehrssicherung hatte das größtenteils nichts zu tun. Die Naturschutzverbände hatten mehrfach die Notwendigkeit von FFH-Verträglichkeitsprüfungen gefordert. Die Genehmigungsbehörden denken erst jetzt, nachdem bereits vollendete Tatsachen geschaffen wurden darüber nach eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführten.

Bei dieser Anhäufung von äußerst fragwürdigen und den Naturschutzgesetzen widersprechenden Entscheidungen zu den Forstarbeiten bei Lichtenwalde muss geklärt werden wer dafür verantwortlich ist, um eine Fortsetzung zu verhindern.

Mit freundlichen Grüßen

L. Röder

L. Röder
Geschäftsstellenleiter